

「遺言書」について

どのような印象をお持ちですか？

遺言書は
お金持ちだけが
遺すものでしょ？

うちは財産が
少ないから
大丈夫

うちは家族の
仲が良いから
大丈夫

実は、このようにお考えの方にこそ、遺言書が必要です

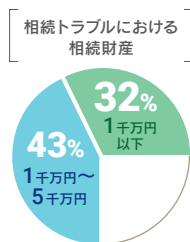
遺言書の重要性を理解して、ご自分にあった遺言書を作成しましょう。

弊社では遺言書に関するご相談を承っております。

相続トラブルのデータが示す 「争続」の現実

最高裁判所の2015年における調査によると、相続トラブルの内、約32%が相続財産1,000万円以下、約43%が5,000万円以下のご家庭で発生していることがわかります。これは土地なども含む財産です。

現時点でご家族の仲が良くても、相続が発生したことにより一気に険悪な関係になることはよくあります。たとえ兄弟間で問題がなくても、配偶者や子・孫に影響があったりと、様々な要素が絡むため安心は禁物です。



大切な家族を「争続」に 巻き込まないために

相続が発生したときの悲しい出来事のひとつは、残された相続人の間で争いが起きることではないでしょうか。たった1通の遺言書で、そのような相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

相続における紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言書さえあれば、多少不満があっても、被相続人の意思ということであきらめがつくこともあります。

遺言書で、明確な意志表示をし、紛争の種を残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。

遺言書を遺すべきケースをチェックしてみましょう

- | | |
|--|--|
| ☐ 先妻の子や後妻の子がいる方 | ☐ 子供のいない妻（配偶者）に遺産を多く残したい方 |
| ☐ 認知した子がいる方 | ☐ 子供の配偶者にも財産を与えたい方 |
| ☐ 遺産争いが生じそうな方 | ☐ 世話になった第三者にも遺産を与えたい方 |
| ☐ 家業の継続を望む方 | ☐ 遺産を与えたくない相続人がいる方 |
| ☐ 特別に財産を多く与えたい子がいる方 | ☐ 遺産を寄付するなどして社会貢献したい方 |

遺言書は
士業への相談が
安心です



遺言書にはどのようなタイプがあるの？

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と2つのタイプがあります。
それぞれのメリット・デメリットをよく把握して選びましょう。

自分で書いても大丈夫

自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに従って書き、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。

そうしたことを防ぐためには、**法務局による自筆証書遺言書の保管制度**を利用することもできます。その際には法務局で遺言書が法務省令で定める様式に合っているか、事前に形式面のチェックをしてくれます。また自筆証書遺言は基本的に家庭裁判所での検認が必要となりますが、法務局に預けた遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

メリット

- ◎ 基本的に費用はかからない
- ◎ 家でも作成できるので手続きが楽
- ◎ 誰にも知られることなく作成が可能

デメリット

- ⚠ 要件不備で法的に無効になるリスク
- ⚠ 紛失や発見されない可能性がある^(注)
- ⚠ 相続後に家庭裁判所での検認が必要^(注)

(注) 法務局に遺言書の保管を申請していた場合を除く

法的不備が回避できる安心・安全な

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。**遺言が無効になることや、偽造のおそれはありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認もいりません**。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。公証人役場の手数料と作成の際の証人が必要になります。



メリット

- ◎ 法的不備がない遺言作成が可能
- ◎ 原本が公証役場に保管される
- ◎ 家庭裁判所での検認が不要

デメリット

- ⚠ 費用がかかる
- ⚠ 公証役場での作成が原則必要のため、作成に手間がかかる

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき？

どちらで作成するべきかは一長一短ありますが、「公正証書遺言」での作成をお勧めします。自筆証書遺言の場合、作成時に手間がかからない反面、紛失や改ざん等の危険性もあり、相続発生時に遺言内容を実現できない状態になってしまうおそれがあるためです。公正証書で作成しておくことで、万が一の時でも公証役場に原本が保管されていますし、相続人であれば検索をして内容を確認することも可能であり、安心です。



迷った時は
専門家に
相談してみよう